

1501416-77.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501416-77.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 17 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501416-77.2022.8.26.0544 - 2022/001095

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

DANIEL IGOR BEZERRA DOS SANTOS, OTÁVIO CORRÊA ALVES DA SILVA, DAVI DE SOUZA SILVA e ISMAEL DOS SANTOS DA CUNHA

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

ISMAEL DOS SANTOS DA CUNHA, DAVI DE SOUZA SILVA, OTÁVIO CORRÊA ALVES DA SILVA e DANIEL IGOR BEZERRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, em 30 de maio de 2022, por volta das 10h, na Avenida Augusto Mazi, n.11, bairro Jundiaí Mirim, nesta cidade e comarca de Jundiaí, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo contra as vítimas Vítor Augusto de Souza Fidencio e Xisto Presoto, teriam subtraído, para eles, diversas máquinas elétricas, tais como lixadeiras, parafusadeiras, furadeiras, politrizes, esmerilhadeiras, pulverizadores, hidro lavadoras e motosserras, bem como outras ferramentas, avaliadas em mais de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pertencentes à oficina de

manutenção de máquinas industriais RTM Motores e Ferramentas.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se os réus nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base de todos os réus no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão aos réus, com exceção do acusado Otávio, a qual não deve servir para reduzir a pena a quem do mínimo legal; com relação ao corréu Davi, o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, a qual deve servir para exasperar a pena na segunda fase, por ser preponderante à atenuante da confissão; o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes; bem como a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa dos acusados ISMAEL, DAVI e OTÁVIO, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal, diante da fragilidade probatória. Em caso de condenação, com relação à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação ao réu Otávio, bem como as atenuantes da confissão espontânea para Ismael e Davi, a qual deve ser integralmente compensada com a reincidência para o acusado Davi; seja operada a máxima diminuição da pena com base na causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º, do Código Penal, uma vez que restou demonstrado nos autos que a conduta do réu Otávio deve ser considerada de menor importância; reconhecimento da forma tentada, tal como narrado na denúncia, operando-se a máxima diminuição legalmente admitida; a fixação de regime mais brando que o fechado para início de cumprimento da pena; seja considerado que os acusados já permaneceram presos por tempo considerável em situação idêntica a do regime fechado, com fundamento no artigo 387, §2º, do CPP (acusados presos cautelarmente desde 30 de maio de 2022); bem como o direito de apelar em liberdade.

Por fim, a Defesa do corréu DANIEL IGOR pugnou pelo reconhecimento do crime como tentado, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como seja observado a Súmula 444 do STJ.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 16/25, auto de exibição, apreensão, constatação e entrega de fls. 26/28, auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 31/32, laudos periciais de fls. 294/297 e 320/323, bem como pela oitiva de duas vítimas e depoimento de três testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, todos os acusados, com exceção de Otávio, confessaram a participação no crime.

ISMAEL disse que estava precisando de dinheiro, então chamou Davi e Daniel e pediu uma carona para Otávio para prática do furto. Afirmou que no local havia ferramentas que lhe interessavam, pois trabalha na área de pintura. A parte dos demais seria vendida e eles ficariam com o dinheiro. Era Daniel quem portava o simulacro. O interrogando foi preso no matagal.

DAVI disse que foram até o local praticar o furto. Passando pelo local, viram que estava aberto, então Daniel entrou primeiro, seguido por Ismael e o interrogando, o qual pegou a chave do veículo e saiu. Ismael começou a carregar os bens até o veículo, até o momento em que policiais chegaram ao local e os abordaram. Pagaram R\$ 50,00 para Otávio deixá-los no local. O interrogando e Ismael conseguiram correr, mas foram alcançados e abordados.

OTÁVIO, por sua vez, afirmou que não teve participação no crime, sendo que apenas recebeu R\$ 50,00 para levar os demais réus ao local, negando conhecimento acerca do roubo. Disse que deixou os indivíduos no local, mas seu carro estava com problema e acabou ficando parado numa rua ao lado até a chegada da Polícia, quando foi abordado. Trabalhava como servente de pedreiro. O carro era seu.

Por fim, DANIEL disse que participou do crime porque estava precisando de dinheiro para pagar contas.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, os réus foram presos em flagrante delito pela prática do crime de roubo qualificado, sendo que todos silenciaram quando ouvidos na polícia, situação essa que demonstra terem deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

Ouvidas em juízo, as vítimas Xisto Presoto e Vitor Augusto de Souza Fidencio afirmaram que estavam no local dos fatos, juntamente com Mathews Pressoto, em torno de 09h, quando três indivíduos encapuzados entraram no local, sendo ao menos um deles armado. Ambos esclareceram que foram rendidos e levados para um cômodo, onde foram amarrados e obrigados a permanecerem deitados no chão. Os indivíduos pediam dinheiro e os ameaçavam de morte. Eles reviraram toda a oficina e conseguiram colocar de 27.000,00 a 30.000,00 em ferramentas no veículo da empresa, um Fiat, contudo não conseguiram sair porque este tinha um "segredo". Ficaram no local cerca de 20min. a 30min. Viram uma arma e que havia quatro indivíduos, sendo que um deles estava num carro do lado de fora do imóvel, na lateral. Ademais, afirmou que a vítima Mathews, filho de Xisto, estava no banheiro durante toda ação e conseguiu acionar a Polícia, que surpreendeu os indivíduos ainda no local. Dois deles empreenderam fuga, contudo foram alcançados. Todos os bens foram recuperados. Eles estavam de capuz e blusa de moletom, com o rosto limpo. Os depoentes foram agredidos com chutes e empurrões com o pé, além de serem ameaçados. Um indivíduo utilizava máscara do tipo Covid-19.

A vítima Mathews Presoto, em juízo, confirmou que estava no banheiro quando escutou uma movimentação, pedidos para ficar em silêncio, falar baixo, além da fala "deita no chão e não olha pra minha cara" e muitas ameaças. Afirmou que ficou o tempo inteiro no banheiro e que ligou para a Polícia. Viu os indivíduos depois da prisão. Eles tentavam abrir a porta do local em que estava. Escutou a Polícia os mandando deitarem no chão. Os dois que fugiram foram presos há cerca de 50m do local.

No mesmo sentido, as testemunhas de acusação Guilherme de Oliveira e Vinicius Leme do Prado Estrela, corroborando os fatos narrados na fase policial, disseram que foram informados acerca de um roubo em andamento e que, chegando ao local, haviam dois veículos estacionados, um na lateral e outro na frente do comércio, sendo o da lateral era um Palio branco, com um indivíduo em seu interior, já com a porta semifechada, e o da frente, um Uno prata, com um indivíduo entrando. No momento que tentaram fazer a abordagem desses indivíduos, outros dois saíram correndo do interior do estabelecimento; um sentido à rodovia de Itatiba e outro sentido a um matagal. Os dois indivíduos que estavam no veículo foram abordados. O que estava adentrando o Uno trazia um simulacro na cintura, ele o jogou no chão e já se entregou. O do Palio foi colocado no chão. Foi irradiado as características dos indivíduos que correram, tendo sido um deles localizado correndo pela rodovia e o outro encontrado com apoio do "Águia". Os dois veículos estavam carregados de material. Na ocasião, os quatro indivíduos confirmaram envolvimento no crime.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção

probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com outros elementos de prova, é sem sentido procurar desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em regra não possui desiderato outro senão o de relatar fielmente os fatos e apontar o seu autor." (TJSP - Ap. Crim. nº 993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2ª Câ. "C" do 1º Grupo de Câ. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de 2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA)

"A palavra da vítima é a pedra angular do edifício probatório se em harmonia com os mais elementos dos autos justifica a procedência da pretensão punitiva e a condenação do réu." (TJSP - Ap. Crim. nº 993.08.036749-3, São Paulo, 5ª Câ. Dto. Criminal, j. em 11 de setembro de 2008, rel. DES. CARLOS BIASOTTI).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao juízo de que se emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a trauma indelével" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Renato Nalini - j. 11.05.1998 - RJTACRIM 39/255).

Por fim, tenho que, também pela palavra da vítima, ficou evidenciada a qualificadora elencada na denúncia, notadamente a referente ao concurso de agentes. A qualificadora foi descrita em detalhes pelas vítimas, que indicaram o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local.

Ademais, além das demais provas carreadas aos autos, os acusados Ismael, Davi e Daniel confessaram categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHÃO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: "É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos" (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)".

Desse modo, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal dos réus pelo crime de roubo que lhes é imputado.

Importa observar que as provas amealhadas aos autos corroboram o relato que todos os acusados estavam presentes no momento do crime, sendo inequívoca a participação do corréu Otávio na empreitada criminosa, a qual consistiu em conduzir o veículo até o local do crime e dar fuga a seus comparsas.

Além disso, não há que se falar em participação de menor importância, na medida em que aderiu ao propósito de atentarem contra o patrimônio alheio, mediante o emprego de violência e grave ameaça, não havendo nos autos nenhum indício de que o réu tenha pretendido participar de crime diverso ou mais brando, ou, ainda, que não tivesse ciência acerca da prática criminosa. Evidencia-se, ao contrário, que agiu dolosamente e atuou de forma ativa e efetiva com os outros indivíduos, cada qual aderindo ao comportamento delituoso do outro e visando o sucesso do propósito inicial de subtrair bens das vítimas.

Entretanto, observo que o crime deve ser reconhecido como tentado, uma vez que os acusados não tiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraído por lapso de tempo juridicamente relevante, de forma a determinar o reconhecimento da consumação do ilícito.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu DAVI é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Todavia, os demais acusados são primários e não possuem maus antecedentes. Desta forma, fixo a pena de todos no mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, com relação a ISMAEL, DANIEL e OTÁVIO, ausentes circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea com relação a Ismael e Daniel, bem como a atenuante da menoridade relativa em relação a Otávio. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Com relação ao acusado DAVI, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a atenuante com a agravante da reincidência, razão pela qual, nesta fase de dosimetria, também deve ser mantida a pena-base fixada. Na terceira fase, com relação a todos os acusados, considerando o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo.

Considerando o reconhecimento da tentativa, assim com o 'iter criminis' percorrido, diminuo a pena aplicada pela metade, estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Contudo, atento ao disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, verifico que os réus preenchem os requisitos para a progressão de regime, razão pela qual iniciarão o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR ISMAEL DOS SANTOS DA CUNHA, DAVI DE SOUZA SILVA, OTÁVIO CORRÊA ALVES DA SILVA e DANIEL IGOR BEZERRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, pena a ser cumprida em regime aberto, tudo conforme fundamentação acima.

Expeçam-se, in continenti, alvarás de soltura clausulados.

Defiro a gratuidade judiciária com relação aos acusados Ismael, Davi e Otávio, nos termos da Lei.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o corréu Daniel Igor ao pagamento das custas processuais.

Deixo de determinar o perdimento do veículo apreendido, diante da ausência de provas de que era habitualmente utilizado para atividades criminosas. Comprovada sua propriedade, determino sua liberação e entrega em mãos do proprietário, desde que pagas as multas impostas e cumpridas as demais exigências administrativas, a rigor do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, observando-se, se o caso, os termos do artigo 6º da Lei nº 6.575/78, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo o território nacional.

Comunique-se a Autoridade Policial, instruindo com cópia do Auto de Apreensão e do Boletim de Ocorrência, a qual deverá empreender as diligências necessárias à baixa de eventual gravame e restituição ao seu proprietário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA